

عقد اتفاق

حق استغلال جراج اسفل المول التجاري بدار ضباط المدفعية

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف اول (مالك)

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة ويمثلها السيد اللواء أ.ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة.

٢- طرف ثاني (مستاجر)

شركة/ العاشر للاستثمار العقاري والتوريدات العمومية والمقاولات

ومقرها / ٣١ شارع حموده محمود امام مدرسة الملك فهد / المنطقة الثامنة / مدينة نصر.

ويمثلها في هذا العقد السيد / مازن منيب محمد تميم على

ويحمل رقم قومي / ٢٩٣٠٩٠١١٢٢٣٦٧٢ بصفته / مفوض ب خطاب تفويض

وبعد ان أقر الطرفين بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف فقد اتفقا فيما بينهما على بنود هذا العقد

تمهيد

ولما كان الطرف الاول يمتلك جراج اسفل المول التجاري ويرغب في ازدهار أنشطة الدار وتطويرها لاستمتاع رواد الدار وتحقيق النفع المادي وذلك باستخدام المساحة المبينة اسفل المول لاستغلال الجراج وبعد قيام الطرف الثاني بعمل المعاينة اللازمة للموقع.

تقدم الطرف الثاني لاستغلال الجراج وحيث ان الطرف الاول هو احد الوحدات العسكرية التي تصدر لها تعليمات واوامر عسكرية من شأنها وقف وتأجيل او فسخ بنود العقد فيحق للطرف الاول وقف او تأجيل او فسخ هذا العقد دون توضيح او ذكر الاسباب للطرف الثاني .

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق واى مكاتبات متبادلة بين الطرفين في هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمما له .

وبعد ان إتخذ كلاً من الطرفين مقراً له فتعتبر المكاتبات المتبادلة بين الطرفين على الضوان المبين بصدد هذا العقد جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

البند الثاني

اتفق الطرفان على حق استغلال الجراج باسفل المول التجاري وذلك لاستغلاله في نشاط جراج ولا يجوز للطرف الثاني تغير النشاط المتفق عليه وفي حالة التغير يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون سابق انذار

البند الثالث

اتفق الطرفان على قيمة الايجار الشهري بمبلغ ٧٥٠٠٠ جنية (فقط خمسة وسبعون الف جنيها لا غير) + (مبلغ ١٠٥٠٠ جنية) قيمة ضريبة القيمة المضافة + (مبلغ ٣٤٥٠٠ جنية) كهرباء ومياه باجمالى مبلغ ١٢٠٠٠٠ جنية (فقط مائة وعشرون الف جنيها لا غير)

طرف اول
التوقيع)

طرف ثاني
التوقيع)

البند الرابع

مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥ الى ٢٠٢٧ / ١٠ / ١٤ ويجوز تجديدها لمدة مماثلة اخرى بموافقة الطرفين بزيادة وتلحق عليها في حوله.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني بسداد ١٠% من القيمة الإجمالية للعقد كتأمين نهائي بمبلغ ١٧٦٦١٠ جنيها (فقط اربعمئة وستة وسبعون ألف ومستمائة واربعون جنيها لا غير) على ان تدفع باحدى الطرق الآتية (نقدا - خطاب ضمان صادر من احد البنوك المصرية - شيك مقبول الدفع) ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين حتى نهاية التعاقد ولا يعتبر العقد ساريا الا بعد سداد كامل قيمة التأمين .

البند السادس

الطرف الثاني انه قد عاون العون موضوع العقد المعاملة النافذة للجهة طبقا للقانون وقد حازت قبولة ويتعهد بالصيانة والعضية بها والانتفاع بها على النحو الذي لا يعرضه للخطر .
كما يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ النظم العامة لكامل الجراج اسفل المول التجاري مع التزامه بتعيين افراد امن للحراسة لمدة ٢٤ ساعة وكذا اتخاذ كافة اجراءات الامن الصناعي للجراج اسفل المول التجاري.

البند السابع

الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة امام جميع الجهات الخارجية الحكومية في اتخاذ اجراءات مزاولة النشاط مثل (الضرائب العامة - ضريبة المبيعات - التأمينات الاجتماعية الخ) و عن اي اضرار تلحق بالغير داخل الجراج نتيجة مزاولة النشاط كما يعتبر الطرف الثاني مسئول عن جميع العاملين بالجراج دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

البند الثامن

الطرف الثاني هو القائم بادارة وتشغيل الجراج الكائن بأسفل المول التجاري بالدار.

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الإيجار في المدة المتفق عليها خلال الخمس ايام الاولى من كل شهر وفي حالة التأخير عن السداد يتم تحصيل مبلغ ٣٠٠ جنيها (فقط ثلاثمائة جنيها لا غير) عن كل يوم تأخير عن السداد .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بتكثيف الموافقة الأمنية الصادرة له فور استخراجها من جهاز الامن الحربي ويعتبر العقد منسوخا من تلقاء نفسه حال صدورها بالرفض دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بسداد كافة الضرائب والرسوم خاصة موضوع التعاقد وكذلك اي غرامات او نزاعات قضائية للجهات المختلفة

البند الثاني عشر

اتفق الطرفان على انه في حالة رغبة الطرف الثاني في انتهاء التعاقد وترك المكان قبل انتهاء مدة العقد بالكامل (سنة واحدة) يتم مصافرة التأمين النهائي لصالح الدار وتسليم العون محل العقد بالاضافة الى التجديدات ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبة باى تعويض عنها واتخذ الاجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاحتة التنفيذية .

طرف اول
التوقيع)

طرف ثاني
التوقيع)

البند الثالث عشر

بإنهاء مدة العقد يلتزم الطرف الثاني بتسليم العين محل العقد بالإضافة الى التجديدات ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبة بأي تعويض عنها

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني أثناء مدة سريان هذا العقد بالآتي:

- ١- الإلتزام بالتباع تعليمات أمن دار ضباط المدفعية وتكون نافذة عليه وعلى تابعيه.
- ٢- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد .
- ٣- يلتزم الطرف الثاني بعدم وضع أي اشغالات امام المبلى موضوع العقد .
- ٤- يلتزم الطرف الثاني بإجراء الصيانة الدورية للجراج.
- ٥- يلتزم الطرف الثاني بعدم استخدام العين موضوع العقد في أي نشاط مخالف للنظام العام او الآداب العامة او في أي غرض مخالف للقانون او في أي غرض غير الغرض المخصص في هذا العقد .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع مصاريف التشغيل والصيانة اللازمة لغرض النشاط المؤجر من اجله

البند السادس عشر

يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد .

البند السابع عشر

أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في هذا النزاع

البند الثامن عشر

حرر هذا العقد من نسختين تسلم للطرف الثاني نسخة و نسخة يتم الاحتفاظ بها مع الطرف الاول للعمل بموجبها .

(التوقيع)
لواء أ.ح/ اسامه محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة



(التوقيع)
الإسم / سارة محمد عبد الحليم على
رقم قومي / ٢٩٢٠٩٠١١٤٤٣٦٧٤